合同法上的胁迫

英格兰合同法 | Duress | 威胁、现实选择与救济

当事人可能明知协议内容，却因受到不正当威胁而签署。合同法上的胁迫要考察压力的性质及其对决定的影响。胁迫成立时，协议通常可以由受胁迫方依法撤销。

一、查明威胁及所涉协议

明确是谁发出威胁、要求什么，以及当事人签署了原合同还是变更协议。以身体暴力相威胁，是不正当压力的典型情形。应结合措辞和情境，查明当事人如何得知威胁，以及它怎样影响其决定。

二、Barton v Armstrong 案 | 死亡威胁

阿姆斯特朗以杀害巴顿相威胁，试图让他同意一项涉及股份购买的交易。巴顿也有商业理由签约。枢密院司法委员会多数认为，只要威胁对其决定发挥了作用，就可能使协议成为可撤销的协议。威胁可以是多个动机之一。

三、针对人身的威胁如何证明因果关系

在 Barton 案中，为促成签字而发出的有关威胁得到证明后，阿姆斯特朗须证明威胁对巴顿的决定毫无影响。巴顿无须证明没有威胁就一定不会签约。应将这一规则与经济胁迫的一般分析区分开来。

四、核对压力及其作用的证据

将消息、证人证言和会谈记录与谈判及签字的时间顺序相对照。商业理由可能解释部分决定。要判断威胁是否也发挥了作用，以及当事人是否在压力结束后确认了协议。

> 法律英语 | **Under duress** 在这里指受到不正当压力。**Voidable** 指协议在依法撤销前仍有效。

经济胁迫

一、压力是否不正当?

先看双方已有的权利和义务。以拒绝履行既有义务为要挟，迫使对方额外付款，可能构成不正当压力。应考虑要求的目的、具体情境，以及义务是否确有争议。以违约相威胁是重要因素，需要结合案情判断。

二、是否存在合理替代方案?

要查明受压一方当时实际上可以做什么，例如寻找替代供应商、争取延期或及时寻求司法救济。日后索赔可能无法解决迫在眉睫的履约问题。应考虑替代方案的时间、成本，以及它能否应对所面临的损害。

三、压力是否促成了协议?

应问，如果没有这种压力，当事人是否仍会接受这些条件。因果关系与是否缺乏合理替代方案是不同的问题。当时的异议、寻找替代方案的记录和内部决策文件，都可以帮助判断。

四、Pao On 与 Atlas Express 案 | 两种结果

在 Pao On 案中，枢密院考虑了当事人是否抗议、是否有其他选择、是否取得独立意见，以及此后是否采取措施撤销协议，并认定该案属于商业压力。在 Atlas Express 案中，小供应商无法及时找到替代承运人，承运人此时要求提高运费。法院认定构成经济胁迫。

> 答题方法 | 指明对方以什么行为相威胁，分析有哪些现实选择，并说明当事人为何接受新条件。

合法行为的威胁与撤销合同

一、Times Travel 案 | 以采取合法行为相威胁

航空公司行使对旅行社的合同权利，并在新协议中要求旅行社放弃此前的佣金请求。最高法院认定该案不构成胁迫。在商业谈判中，以采取合法行为相威胁，仅在例外情形下构成经济胁迫。仅有较强的议价能力并不足够。

二、确定哪项协议可以撤销

胁迫可能促成整个合同，也可能只促成后来的变更。如果压力仅导致涨价，应分别分析价格变更与原合同。满足适用条件时，撤销变更协议可能允许受压方追回已支付的额外款项。

三、The Atlantic Baron 案 | 压力结束后的确认

造船方要求提价，并威胁停止履约。法院认定构成经济胁迫。但是，船东在交船后迟迟未提出异议，其行为表明确认了变更协议，因此不能追回额外款项。应查明压力何时结束，以及受压方之后说了什么、做了什么。

四、胁迫与不当影响

胁迫关注促成协议的不正当威胁或压力。衡平法上的不当影响关注是否滥用了对他人决定的影响力。如果案情同时涉及这两种可能，应分别分析各自的构成要件。

> 法律英语 | **To affirm a contract** 指选择确认合同继续有效。**To rescind** 指撤销合同。

案例练习与参考资料

最后关头提出的加价

供应商依约须在周五交付专用零件。周四，供应商称，如果制造商不签署加价20%的协议，就拒绝交货。任何替代供应都无法在客户规定的期限前到货。制造商书面记录了异议，但仍签字并付款。交货后，压力消失，制造商立即对变更提出异议。是否构成经济胁迫?

参考分析

压力与现实选择。 供应商以违反既有交货义务相威胁。临近交货期限且无现实的替代供应，支持认定压力不正当、制造商缺乏合理选择。还要查明是否有其他办法能及时确保交货。

因果关系与救济。 书面异议和原合同价格支持这样的结论：如果没有威胁，制造商不会接受加价。交货后迅速提出异议，也不支持其确认变更。符合适用条件时，制造商可以请求撤销变更协议并追回额外付款。

证据。 原订单、最后通牒和替代供应商的报价有助于查明既有义务和现实选择。付款记录与提出异议的日期，有助于区分在压力下屈从与压力结束后确认协议。

> 变式 | 有可靠的替代供应商能按原价及时交货，但制造商为了方便而接受新条件。这些事实削弱了缺乏合理选择和存在因果关系的主张。

判例选读

Barton v Armstrong [1976] AC 104 | 人身威胁
Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 | 胁迫的证据
Atlas Express Ltd v Kafco [1989] 1 QB 833 | 经济胁迫
DSND Subsea Ltd v Petroleum Geo Services [2000] BLR 530 | 现实替代方案
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | 以合法行为相威胁
North Ocean Shipping v Hyundai (The Atlantic Baron) [1979] 1 QB 705 | 确认协议